中堂镇2021年“4·26”一般气体中毒事故调查报告

中堂镇“4·26”一般气体中毒事故调查组

2021年8月20日

目 录

一、基本情况.....4
（一）事故工程基本情况.....4
（二）事故相关单位基本情况.....5
（三）事故相关人员基本情况.....11
二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况.....13
（一）事故发生经过.....13
（二）应急处理情况.....15
三、事故伤亡情况及直接经济损失.....17
（一）事故伤亡情况.....17
（二）事故直接经济损失.....18
四、事故原因和性质.....18
（一）事故直接原因。.....18
（二）直接原因分析.....19
（三）事故间接原因.....20
（四）事故调查发现的其它问题.....21
（五）相关单位履职情况.....22
（六）事故性质.....25
五、事故责任认定及处理意见.....25
（一）建议免于追究责任人员（3人）.....26
（二）建议移送司法机关处理的人员（1人）.....26
（三）建议给予行政处罚的单位和个人（3个）.....27
（四）给予其他处理的人员（3人）.....28
（五）其他处理意见.....29
六、事故教训.....29

中堂镇2021年“4·26”一般气体中毒事故调查报告

2021年4月26日13时30分许，位于中堂镇槎滘工业园区进坳路路口，中堂镇2016—2018截污次支管网工程槎滘片区WO17-WO19井下水管道清理作业过程中，发生一起气体中毒事故，造成1人经送医后抢救无效死亡、2人受伤。

事故发生后，中堂镇委镇政府高度重视，镇委书记王耀明、镇长曾庆云、镇委副书记张应钦分别作出重要批示指示，要求迅速查明原因，做好相关善后工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2021年4月27日，东莞市政府批准成立了由中堂镇委副书记张应钦同志为组长，应急管理分局局长熊日兴同志为常务副组长，纪检监察办、应急管理分局、公安分局、生态环境分局、卫生健康局、总工会、司法分局、人力资源和社会保障分局的有关人员参加的中堂镇“4·26”一般气体中毒事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作，同时聘请了职业卫生、环境监测等方面的专家参与调查。

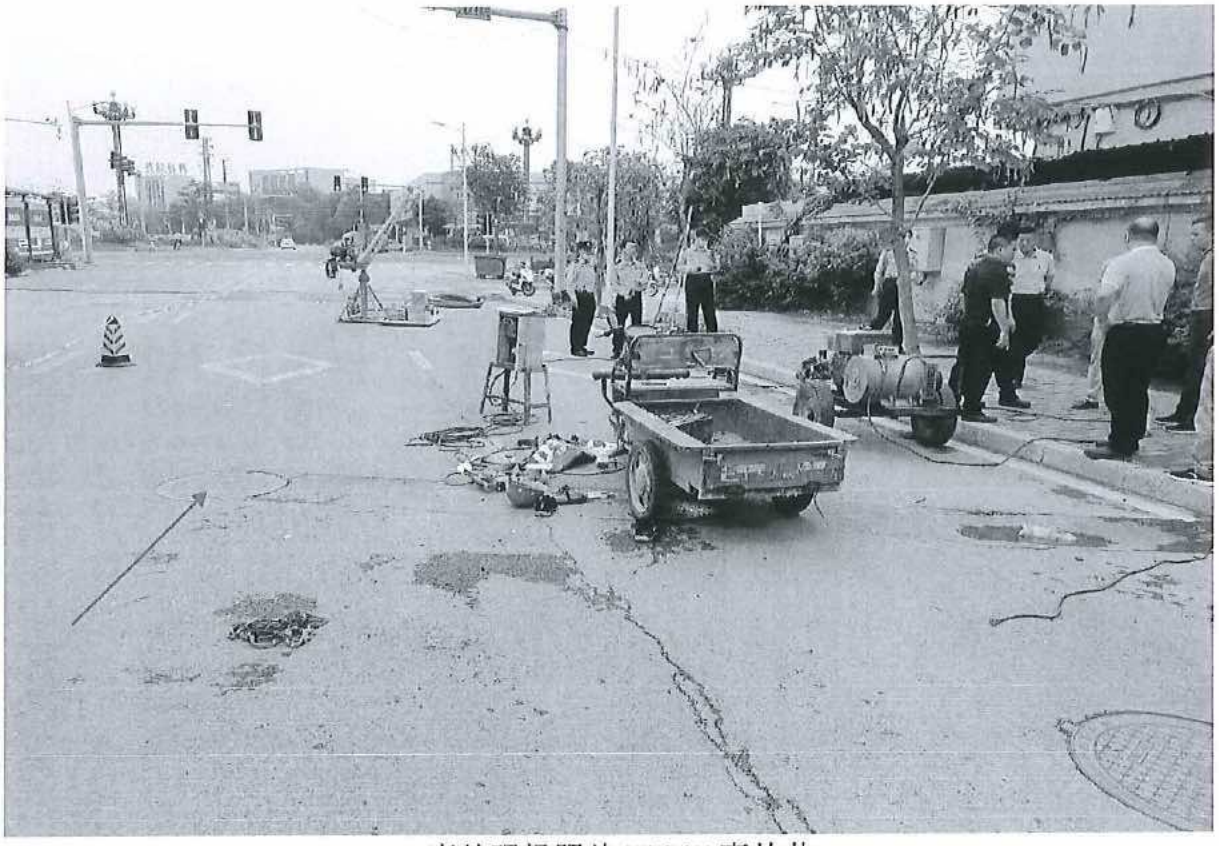
事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

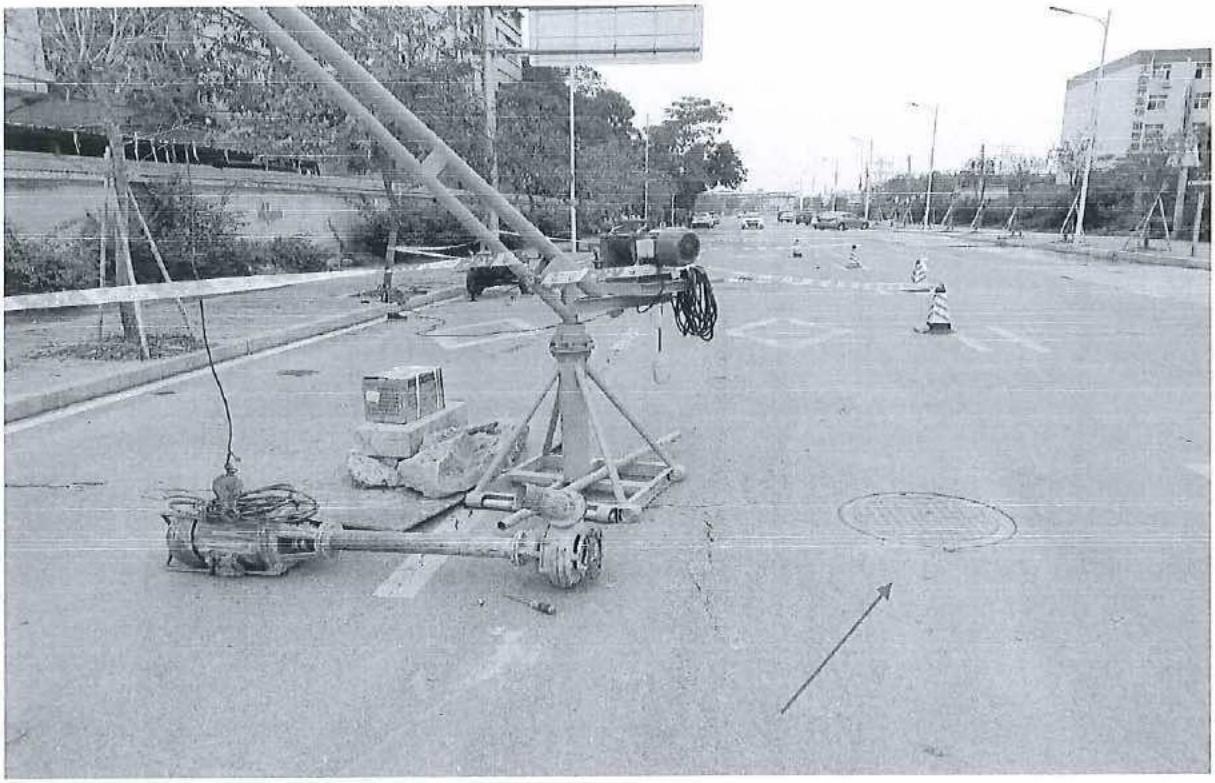
（一）事故工程基本情况

中堂镇2016—2018截污次支管网工程（中心片区、槎滘片区、下马四片区）总承包工程，管道总长约38056米，管径为DN200-800mm，泵站两座（槎滘片区涌西侧泵站、下马四片区下芦泵站），施工单位为广东华坤建设集团有限公司，监理单位为广州广骏工程监理有限公司。中堂镇2016—2018截污次支管网工程（中心片区、槎滘片区、下马四片区）总承包工程项目于2018年4月27日开工建设,2020年8月18日完成竣工验收，2020年12月7日移交市水务集团，保修期两年（2020年8月19日至2022年8月18日）。

事故发生地点位于中堂镇槎滘工业园进坡路路口，为中堂镇2016—2018截污次支管网工程槎滘片区WO17-WO19井，事故所在污水井编号为WO17，井筒直径1000mm，管材HDPE缠绕B型管SN8，井盖规格700mm铸铁，设计井深3.296米，实际井深3.7米。



事故现场照片 WO17 事故井



事故现场照片 WO18 井

（二）事故相关单位基本情况

1.建设单位：中堂镇人民政府

2.主管部门：东莞市生态环境局中堂分局

3.具体实施单位：东江下游片区综合整治项目中堂现场指挥部（以下简称中堂现场指挥部）。2016年12月23日中堂镇人民政府成立中堂镇污水治理设施建设工程总指挥部，下设截污次支管网工程建设办公室（以下简称截污办）和内河涌综合整治办公室。截污办主要职责是对中堂镇截污次支管网工程建设实行项目履行建设单位管理，包括项目建设前期工作，施工过程对监理单位、施工单位及各参建单位进行管理、对施工全过程进行督促指导，统筹协调办理相关行政许可手续，协调项目部门及村（社区）做好项目的征地、拆迁和补偿工作。2020年4月22日，中堂镇污水治理设施建设工程总指挥部调整为中堂镇水污染治理指挥部，下设：a、东江下游片区综合整治项目中堂现场指挥部；b、中堂镇河涌水环境整治现场指挥部；c、中堂镇北海仔河环境整治现场指挥部。其中东江下游片区综合整治项目中堂现场指挥部设在原中堂截污办，由李三牢副镇长任现场指挥，郭庆超、陈淑平任现场副指挥。主要职责落实中堂镇水污染治理指挥部决定事项，全面协调推进落实2020年水污染防治考核任务中生态环境分局和原截污办涉及水污染防治的内容包括但不限于以下任务内容：（1）东莞市东江下游片区污染综合治理工程开展；（2）中堂镇2019-2020雨污分流改造工程；

（3）中堂镇江南分散式污水处理站工程；（4）截污次支管网工程收尾，全面通水、启用及后续结算工作；（5）协助地下管线管道清淤及管道缺陷检测；（6）排污口整治；（7）望洪主干管的移交和结算；（8）企事业单位、村居雨污分流；（9）污水厂扩建投入使用等。

统筹各项目的实施，对各项目工程施工全过程进行督促指导，组织现场指挥部各项会议工作，汇报、总结阶段性成果，掌握全局进度。

4.运营单位：东莞市东泽水环境投资有限公司（以下简称东泽公司）。统一社会信用代码：91441900MA526DPU0U。企业类型：有限责任公司（法定代表人独资）。法定代表人：覃新元。注册资本：人民币贰拾贰亿贰仟壹佰零伍万零壹佰陆拾元。成立日期：2018 年 08 月 24 日。营业期限：长期。住所：广东省东莞市东城街道东城运河路 5 号 107 室。经营范围：水污染治理；市政给水、排水工程；污水处理工程项目建设与运营；水资源开发利用的相关工程建设、科研及其信息技术开发；城市生活污水收集与运输；市政排水管道的维护、维修、调查、检测、疏浚；排水泵站的维护、维修、检测、疏浚；市政设施的经营和管理；城市停车场投资、建设、经营和管理；智能停车设备研发、销售、安装；停车场服务；道路自动收费停车泊位设备的开发研究、安装和维护；新能源汽车充电成套设备（直

流充电桩、交流充电桩）设计、生产、销售、建设、维护；新能源汽车充电服务；新能源汽车充电站建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2018年8月16日，东泽公司与东莞市中堂镇人民政府签订了东莞市中堂镇水生态建设（四期）PPP项目协议，获得该项目的经营权，并在合作期内自行承担费用、责任和风险。该项目协议经营权是指投资、融资、建设、运营、维护及期满移交该项目资产的权利以及获取由此产生的收益的权利。2018年12月17日、2019年4月26日、2021年4月26日，东泽公司陆续与东莞市中堂镇人民政府签订了三份东莞市中堂镇水生态建设（四期）PPP项目的补充协议。补充协议不影响东泽公司对协议项目的经营权。中堂镇2016—2018截污次支管网工程（中心片区、槎滘片区、下马四片区）是东莞市中堂镇水生态建设（四期）PPP项目工程的子项目之一。

5.总承包单位：广东华坤建设集团有限公司（以下简称华坤公司）。统一社会信用代码：91441802669810638 4，法定代表人：邓顺山，企业类型有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本贰亿元，住所：广东省东莞市石碣镇崇焕中路183号1407室，经营范围：建筑工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，机电工程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级，水利水电工程施工总承包叁级，公路工程施

工总承包叁级；电子与智能化工程专业承包壹级；建筑机电安装工程专业承包壹级；城市及道路照明工程专业承包贰级；地基基础工程专业承包贰级，钢结构工程专业承包贰级，建筑幕墙工程专业承包贰级，消防设施工程专业承包贰级，环保工程专业承包叁级；土石方工程，城市园林绿化；建筑机械租赁；建筑材料销售；工程勘察活动；工程设计活动；规划设计管理；工程管理服务。（凭有效资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）已取得《建筑业企业资质证书》编号 D244015482，有效期至 2021 年 12 月 31 日，发证机关广东省住房和城乡建设厅，资质等级：建筑装修装饰工程专业承包一级，机电工程施工总承包二级，电子与智能化工程专业承包一级；建筑机电安装工程专业承包一级。《建筑业企业资质证书》编号 D144029541，有效期至 2021 年 12 月 31 日。资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级。发证机关：住房和城乡建设部。建筑业企业资质证书》编号 D344006041，有效期至 2023 年 1 月 15 日，资质类别及等级：水利水电工程施工总承包三级，公路工程施工总承包三级，地基基础工程专业承包二级，城市及道路照明工程专业承包二级，建筑幕墙工程专业承包二级，钢结构工程专业承包二级，消防设施工程专业承包二级，环保工程专业承包三级。发证机关：东莞市住房和城乡建设局。《安全生产许

可证》，编号：（粤）JZ安许证字[2019]112267延，有效范围：建筑施工，有效期：2019年12月10日至2022年12月10日，发证机关：广东省住房和城乡建设厅。

2018年3月1日，中堂镇2016—2018截污次支管网工程（中心片区、槎滘片区、下马四片区）总承包工程在东莞市公共资源交易中心进行公开招标，中标单位为广东华坤建设集团有限公司和中国市政工程中南设计研究总院有限公司的联合体，广东华坤建设集团有限公司负责工程施工，中国市政工程中南设计研究总院有限公司负责工程设计，不参与工程施工。2018年3月28日，东莞市中堂镇人民政府与广东华坤建设集团有限公司和中国市政工程中南设计研究总院有限公司签订了《中堂镇2016—2018截污次支管网工程（中心片区、槎滘片区、下马四片区）工程总承包合同》，工程费报价为359134121.50元。

6.工程维护保养单位：广东东莞华乡建筑劳务有限公司（以下简称华乡劳务公司），2021年3月11日成立，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：滕文军。住所为广东省东莞市南城街道东莞大道南城段430号2栋2204室。经营范围：对外承包工程；各类工程建设活动；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；建筑劳务分包；金属门窗工程施工；渔港渔船泊位建设；家具安装和维修服务；房屋建筑工程施工；市政工程施

工；建筑智能化工程施工；施工专业作业；消防设施工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

华坤公司与华乡劳务公司于2021年3月16日签订了《维修工程分包协议》，华乡劳务公司根据业主和华坤公司的指令完成中堂镇2016—2018截污次支管网工程总承包项目保修期内修补工程内容，承包范围包括但不限于华坤公司根据《中堂镇2016—2018截污次支管网工程总承包项目合同》及其补充协议完成的所有施工内容的一切保修工作。承包方式为华坤公司以包工、包小型机具设备及零星辅材的方式将本合同约定工程分包给华乡劳务公司。分包方式及价格：工程需要维修时，华坤公司以指令单形式告知乙方，乙方就实际维修内容向甲方报价，开具发票种类为劳务服务发票。工程款支付：华乡劳务公司按华坤公司指令完成每次维修作业7日内双方完成核量及结算工作，华坤公司与华乡劳务公司每半年办理一次结算，结算完成后，15个工作日内一次性支付维修款项。华乡劳务公司工人工资由华坤公司代为发放，从应付华乡劳务公司的工程款中抵扣。双方签订了《安全生产责任书》明确了各自安全生产的责任、权利和义务。

（三）事故相关人员基本情况

1.夏成鹏，男，....，身份证号码：...，华乡劳务公司临

聘工，未签劳动合同，现场施工人员，系本起事故中的死者。

2.郑明发，男，....，身份证号码：...，华乡劳务公司临聘工，未签劳动合同，现场施工人员，系本起事故中的伤者。

3.夏美发，男，....，身份证号码：...，华乡劳务公司临聘工，未签劳动合同，现场施工人员，系本起事故中的伤者。

4.伍敬忠，男，....，身份证号码：...，华乡劳务公司临聘工，未签劳动合同，系本次事故现场施工人员和现场目击证人。

5.蒙辉东，男，....，身份证号码：...，广东华坤建设集团有限公司员工，已签劳动合同，职务：中堂镇2016—2018截污次支管网工程总承包项目施工员。后期维修保养联系人。

6.陈昆明，男，....。身份证号码：...，广东华坤建设集团有限公司员工，已签劳动合同，职务：中堂镇2016—2018截污次支管网工程总承包项目部安全员。

7.伍曲幸，男，....，身份证号码：...，广东华坤建设集团有限公司员工，已签劳动合同，职务：中堂镇2016—2018截污次支管网工程总承包项目总工程师。

8.夏风华，男，...，身份证号码：...，广东华坤建设集团有限公司员工，已签劳动合同，职务：中堂镇2016—2018截污次支管网工程总承包项目负责人，项目经理。

9.滕文军，男，...，身份证号码：...，广东东莞华乡建

筑劳务有限公司法定代表人，公司总经理、公司主要负责人。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2021年4月20日，东泽公司在对管线摸查过程中，在槎滘片区进坳路WO段，发现WO18污水井液面至路面高度2.3米，WO19污水井液位至路面高度4.3米，该处井位存在2米液位差，可能存在封堵情况。随后，东泽公司将这一情况发布于管网沟通群，中堂镇截污办收到相关情况后，由于该工程仍在维修期内（2020年8月19日至2022年8月18日），截污办将这一情况告知了华坤公司，华坤公司回复近期会安排维保单位进行排查检修。根据与华乡劳务公司的协议，华坤公司于4月22日将WO段需要检修的情况告知华乡劳务公司。4月25日，华乡劳务公司派出工人伍敬忠、郑明发、夏成鹏、夏美发组成的检修施工队前往排查检修。华坤公司指派蒙辉东作为后期维护联系人，对接华乡劳务公司检修施工队，并带领检修施工队查看WO18-19污水井情况，当天，因发电机无法启动，并未下井作业。4月26日9时，华乡劳务公司检修施工队直接到中堂槎滘片区WO18-19井作业现场进行维护检修作业。蒙辉东因谢岗工程部有其他工作安排，并不在作业现场。华乡劳务公司检修施工队9时40分许开始作业，11时50分许作业完毕。

作业完毕后，四人在现场吃了中午饭，吃完中午饭后，蒙

辉东电话要求检修施工队继续排查进坡路 WO 段污水井有无堵漏。12 时 10 分许，检修施工队发现事故污水井（WO17）有封堵（该污水井的检修并不在此次检修范围内），郑明发打电话给蒙辉东问是否需要继续清理，蒙辉东简单询问了现场有关情况后，未按照程序告知华坤公司，对现场存在的危险因素未能充分辨识，也未做任何审批及危险作业班前警示的情况下，自作主张，擅自电话安排他们继续清污作业。夏成鹏先下去事故井清理淤泥，清理过程中发现污水管有堵头堵塞，大约半个小时后，夏成鹏清理完淤泥就上来休息，换伍敬忠下去使用冲击钻清理堵头。伍敬忠下去钻了半个多小时，打通大约三分之一的堵头，几分钟之后，伍敬忠觉得胸闷和呼吸困难，就马上爬出污水井。伍敬忠出来 10 多分钟后，在未对井内进行空气检测，在未采取任何防护措施的情况下，夏美发下井继续清理堵头，夏美发下到井底几秒钟后，郑明发等人看到夏美发晕倒在井底。在未采取任何防护措施的情况下，夏成鹏和郑明发先后下井救夏美发，没过几秒钟夏成鹏和郑明发也晕倒在井底。伍敬忠马上准备报警，但是伍敬忠普通话不好，就请路人帮忙拨打了 119 和 120 电话报警求助。随后，医院和消防大队赶到事故现场，并于 13 时 50 分左右先后救出夏美发、郑明发、夏成鹏等三人。夏美发被送到东莞康怡医院后转送至东莞市人民医院，郑明发、夏成鹏被送至中堂人民医院，夏成鹏经抢救无效死亡，郑明发

经抢救之后于16时左右转送至东莞市人民医院。

（二）应急处理情况

1.事故发生后，镇公安、消防、应急、住建、维稳、槎滘村委等部门接报后高度重视，立即组织相关执法定代表人员赶赴现场进行应急处置，责令施工单位撤出施工人员，停止施工，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。镇应急分局接报后及时向市应急管理局报告事故情况。各部门在控制事故现场，排查事故隐患，防止事故扩大的同时，妥善保护事故现场以及相关证据，为后续事故调查现场勘查奠定了基础。各部门现场部署及时、到位，未造成二次事故及群体事件。

26日晚上8时，镇委书记王耀明、镇长曾庆云组织召开紧急工作会议，通报事故情况，研究处置措施。要求重点抓好如下几方面工作：（1）成立事故处置工作小组。镇委成立由曾庆云镇长为组长，张应钦副书记、李浩荣委员为副组长，党政、应急、综治、宣传、公安、环保、卫健等职能部门为组员的事故处理工作小组，小组下设5个专项工作组，分别为综合组（党政综合办牵头）、善后工作组（综治办牵头）、医疗救治组（卫健局牵头）、事故调查组（公安分局、应急管理分局牵头）、舆情应对组（宣教文旅办牵头），妥善做好事故处置工作。（2）全面暂停有限空间作业。全镇范围内所有涉有限空间的企业全面暂停审批作业，待全面排查治理隐患后方可恢复审批作业。

（3）立即开展专项整治行动。由镇安委办牵头，全面开展安全生产隐患大排查大整治专项行动，特别对有限空间、消防、交通等重点领域，要深入开展隐患排查整治工作，全面加强安全知识教育培训，完善落实工作机制，全力消除安全隐患。

2.伤者郑明发和夏美发于4月26日13时50分许被消防救出并及时由救护车送至医院救治，由于救治及时，生命体征稳定，已无大碍。涉事者伍敬忠因现场情绪激动，身体感到不适，4月26日晚被送至医院检查，身体状况正常。夏成鹏于4月26日13时50分许被消防员从井内救出并由救护车送至医院，经抢救无效死亡。

3.4月27日中堂镇安委办印发了中安办〔2021〕10号《关于进一步加强安全生产工作的紧急通知》，组织各村（社区）、安委会成员单位全面开展一次安全生产大排查大整治。突出抓好有限空间专项整治，要求立即暂停我镇所有涉及有限空间作业，全面开展有限空间作业安全隐患大排查大整治，待全面排查整治后，经行业主管部门同意方可恢复作业。4月27日，中堂应急管理分局组织召开全镇造纸行业涉有限空间作业约谈会；4月28日，中堂镇安委办组织相关主管部门召开中堂镇安全生产重点行业领域集中约谈会议，深入分析存在问题，并提出下一步工作措施以及生产安全事故预防与控制的目标。

4月27日，综治办、应急管理分局、生态环境分局，卫生

健康局、司法分局等部门共同介入，及时安抚死者和伤者家属，做好涉事企业及死者家属的调解工作，妥善处理死亡赔偿等工作，目前死亡赔偿已全部到位。两名伤者其中一名仍在东莞市人民医院康复治疗中，一名于2021年7月2日出院回家休养。

4.应急处置评估。

经评估，中堂镇“4·26”一般气体中毒事故信息报送渠道通畅，信息流转及时。政府、部门、救援队伍及医疗机构反应迅速、响应及时、全力救治，处置工作合理、有效。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）事故伤亡情况

1.夏成鹏，男，汉族，46岁，...，华乡劳务公司临聘工，死亡，经中堂镇人民医院诊断为沼气中毒。

2.郑明发，男，59岁，...，华乡劳务公司临聘工，因盲目施救，吸入有毒气体导致受伤，7月2日出院。东莞市人民医院诊断为窒息性混合气体中毒（硫化氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷），刺激性气体中毒相关缺氧性脑病。根据《企业职工伤亡事故分类标准》，郑明发损失工作日暂未达到重伤标准（105日），为轻伤。

3.夏美发，男，57岁，...，华乡劳务公司临聘工，因未做好安全防护，吸入有毒气体导致受伤（因仍在东莞市人民医院医治，尚不能鉴定伤情）。

（二）事故直接经济损失

华乡劳务公司与死者家属达成死亡赔偿金共计142万元人民币，因本起事故还有一名伤员仍在医院治疗，另一名伤者还在恢复过程中，最后赔偿还没有达成，直接经济损失总额暂无法统计。

四、事故原因和性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量的调查询问取证工作，聘请技术专家对事故现场进行了详细的内外围反复勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，查清了事故原因和性质。

（一）事故直接原因。

1.夏美发，进行截污管网作业时，安全意识薄弱，在没有公司有限空间作业审批、无有限空间作业监督人员、未对现场环境空气进行通风、检测，未做好佩戴呼吸防护用品等安全防护措施的情况下冒险进入污水井内作业，拆除封堵墙过程中，吸入有毒气体晕倒在井内，导致受伤。

2.夏成鹏盲目施救导致伤亡扩大。夏成鹏在不具备有限空间事故应急处置知识和能力的情况下，未做好自身安全防护，未配备必要的救援器材和器具（气体检测仪、通风装备、吊升装备等）的情况下盲目下井施救，吸入有毒气体后晕倒在井内，

经抢救无效死亡。

3.郑明发盲目施救导致伤亡扩大。郑明发在不具备有限空间事故应急处置知识和能力的情况下，未做好自身安全防护，未配备必要的救援器材和器具（气体检测仪、通风装备、吊升装备等）的情况下盲目下井施救， 吸入有毒气体，导致受伤。

（二）直接原因分析

1.事故井内空气检测情况。

4月26日18时30分至4月26日20时30分，东莞市市职业病防治中心对事故污水井内外空气进行了检测。检测结果如下：硫化氢浓度为106.7mg/m³(未开井盖)、133.3mg/m³(开井盖)；二氧化碳含量为901.6mg/m³(未开井盖)、715.0mg/m³(开井盖)；甲烷含量为40317.4mg/m³(未开井盖)、4862.9mg/m³(开井盖)；一氧化碳含量为87.3mg/m³(未开井盖)、53.6mg/m³(开井盖)；氮氧化物未检出(未开井盖)、0.08mg/m³(开井盖)；氨0.7mg/m³(未开井盖)、0.8mg/m³(开井盖)；氧含量为16.1%(未开井盖)，16.8%(开井盖)；井内有机化学品检测16种，仅少量丙酮、辛烷、甲苯、正已烷检出。具体见东莞市市职业病防治中心检测报告。

2.事故井内水质和污泥检测情况。

4月27日9时30分至11时30分，广州测试中心对事故井废水和底泥进行了检查。检测结果显示，事故井内废水和底质监测结果各项指标符合相关标准，具体见检测报告。

3. 原因分析。

事故发生约 5 小时后，事故井内检出与含硫生活污水产生沼气的化学毒物种类相同。虽然在检测时事故井无存水、上游水体流动，沼气生成环境遭到破坏，但事故井内甲烷、硫化氢等含量仍较高，因此，判断事故井内有毒气体淤堵，上游水体有沼气生成，病例临床症状基本符合急性气体中毒特征，结合化学毒物检出情况，判断为井下疏通施工(密闭空间作业)时，局部存在大量硫化氢等有毒有害气体，发生接触窒息性混合气体中毒事故。

（三）事故间接原因

1. 华乡劳务公司安全生产主体责任落实不到位。华乡劳务公司承接中堂截污次支管网工程的维修保养工程以来，已进行下井作业数次，但公司未落实有限空间作业审批制度，未制定有限空间作业方案等；华乡劳务公司对施工现场监管不严，未尽安全生产管理职责，对作业人员的安全教育培训不足，施工现场监督管理不严，对施工现场安全管理和检查不严、不细，未能及时发现和消除施工现场存在的隐患问题，对工人违规冒险作业缺乏监管，未及时发现并制止违规冒险作业。华乡劳务公司负责人未督促、检查该项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，公司负责人履职不到位。

2. 华乡劳务公司安全教育培训不到位。该公司与夏美发、

夏成鹏、郑明发、伍敬忠等未签订劳动合同，公司三级安全教育卡上显示夏美发、夏成鹏、郑明发、伍敬忠等四人为杂工，但企业未明确杂工的安全职责，未制定杂工的安全操作规程。通过询问企业负责人和作业人员伍敬忠，该企业的三级教育和安全培训全部在一天完成，未进行考核，安全生产教育和培训流于形式。

3.蒙辉东对施工队严重违反有限空间作业规程失察。作为华坤公司维护保养联系人，蒙辉东在华乡劳务公司检修施工队在按要求完成 W018 和 W019 的水位差的问题后，没有按规定向华坤公司进行报告，没有办理有限空间作业审批、未进行危险作业班前警示，在不了解检修施工队是否具备有限空间作业监督人员和应急救援人员、安全检测设备和通风设备的情况下，要求检修施工队下井清理堵头作业（有限空间作业），导致事故发生。其行为违反了《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第八条、第十二条等规定，以及违反了《广东省冶金等行业有限空间作业安全管理技术指导书（试行）》的 5.2 中关于通风、检测和佩戴劳动防护用品的规定。

（四）事故调查发现的其它问题

华坤公司作为涉事工程项目的施工总承包单位，虽然已经完成了项目的施工，但对华乡劳务公司的安全生产工作统一协调、管理不到位，未定期对华乡劳务公司维修项目进行安全检

查。

（五）相关单位履职情况

1.东莞市生态环境局中堂分局。

东莞市生态环境局中堂分局深刻汲取沙田镇“3.28”一般中毒事故教训，举一反三，预防和遏制截污管网建设生产安全事故发生。一是在4月12日召集中堂镇污水管网及污水处理设施施工单位、维护单位召集管网工程安全生产督导会议。二是开展管网工程环境安全督导检查工作。继续在全镇开展已移交截污管网环境安全风险隐患排查，完善安全生产指引工作，提高员工安全生产意识，加强管网运营、维护监督管理。4月10日下午，检查中堂镇主干管网泵站运行情况，要求管网公司切实做好有限空间作业计划，提前向东莞市生态环境局中堂分局报备下井作业、清淤工作等安排。

中堂“4.26”一般气体中毒事故发生后，东莞市生态环境局中堂分局积极联合镇应急、公安等部门对事故进行应急处理及善后工作，并与相关部门成立事故调查组，对事故进行持续调查。4月27日下午，东莞市生态环境局中堂分局、镇东江下游现场指挥部召集东莞市水务集团官网有限公司、北海仔指挥部、镇在建施工单位、监理单位代表等紧急召开污水治理项目安全生产会议，要求施工单位暂时停止有限空间作业，立即开展安全隐患排查。会议强调要明确运营单位的主体责任，理顺

管网运营权责边界，严格履行合同职责，落实各项安全生产责任和措施，切实加强安全生产工作，压实安全生产主体责任。

2020年12月下旬至2021年2月，开展了岁末年初环境安全大检查和2021年全国两会期间环境安全保障工作，重点检查涉化工、固废危废等环境安全隐患突出行业企业，对企业的疫情防控、废水废气等污染防治设施，固废危废贮存转移、零散废水收集池，有限空间作业、易燃易爆气体管理等情况进行全面排查，共检查企业40余家。4月27日、28日，联合镇消防部门对镇重点监管企业全面展开行动，共检查企业30余家，同时安排第三方监测公司对其中5家企业进行了废水废气监测。“五一”期间取消休假，继续对全镇环境安全隐患突出的行业企业开展大排查大整治专项行动。共出动工作人员60余人次，对20家企业进行检查。2021年1月至4月底共出动执法定代表人员3984次，检查企业1328间次，立案查处34宗环境违法行为，查封2宗。

2.东江下游片区综合整治项目中堂现场指挥部。截污次支管网工程项目施工过程中，委托有资质的监理单位对工程项目施工全过程进行监管，同时对各在建项目，中堂镇截污办分三组，每组配备2人负责各片区施工点日常巡场，每天对各项目进行巡查。施工完工后，及时组织竣工验收，并办理移交手续。

2020年完成了中堂镇污水收集系统完善工程的建设，继续

推进截污管网的结算工作；推进中堂镇2019年雨污分流改造工程、江南分散式污水处理站工程、财政供给单位雨污分流改造工程等项目的建设；协助生态环境分局推进工厂（企业）的雨污分流工作。

3.东莞市东泽水环境投资有限公司。经调查，该公司设立了安全生产管理组织机构并明确各自职责，配备了专职安全生产管理人员，建立、健全了本单位安全生产责任制，制定了生产安全事故应急救援预案并组织了演练，有从业人员的教育培训的记录和台账，有日常检查报表和台账。

4.广东华坤建设集团有限公司。经调查，该公司与中堂镇签订《中堂镇2016—2018截污次支管网工程（中心片区、槎滘片区、下马四片区）工程总承包合同》后，设立了中堂截污次支管网的项目部，项目部设立了安全生产管理组织机构并明确各自职责，配备了专职安全生产管理人员，建立、健全了安全生产责任制。但该公司在2020年8月18日截污次支管网竣工验收，项目部解散后，将维修项目转包给华乡劳务公司，对华乡劳务公司的安全生产工作统一协调、管理不到位，未定期对华乡劳务公司维修项目进行安全检查。

5.广东东莞华乡建筑劳务有限公司。经调查，该公司与夏美发、夏成鹏、郑明发、伍敬忠等未签订劳动合同，公司三级安全教育卡上显示夏美发、夏成鹏、郑明发、伍敬忠等四人为

杂工，但企业未明确杂工的安全职责，未制定杂工的安全操作规程，安全生产教育和培训流于形式。华乡劳务公司承接中堂截污次支管网维修工程以来，已进行下井作业数次，但公司未落实有限空间作业审批，未制定有限空间作业方案等，有限空间作业相关规定未落实。

广东东莞华乡建筑劳务有限公司法定代表人、总经理，主要负责人滕文军对华乡劳务公司安全工作全面负责。滕文军未依法履行主要负责人的安全生产管理职责，未组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划，未督促检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

（六）事故性质

经事故调查组调查认定：中堂镇“4·26”一般气体中毒事故是一起安全生产主体责任不落实，施工现场安全管理混乱，施工人员安全意识淡薄，盲目施救而引发的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》《中国共产党纪律处分条例》《地方党政领导干部安全生产责任制规定》《行政机关公务员处分条例》《生产安全事故调查报告和调查处理条例》《事业单位工作人员处分暂行规定》等有关规定，建议对中堂镇“4·26”一般气体中毒事故有关责任人员及单位作如下处理：

（一）建议免于追究责任人员（3人）

1.夏成鹏，华乡劳务公司临聘工，事故发生时，在未采取任何安全防护措施的情况下进入WO17污水井，盲目施救。对事故伤亡扩大负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，不予追究责任。

2.郑明发，华乡劳务公司临聘工，事故发生时，在未采取任何安全防护措施的情况下进入WO17污水井，盲目施救。对事故伤亡扩大负有直接责任，鉴于其在事故中受伤，且仍在治疗中，不予追究责任。

3.夏美发，华乡劳务公司临聘工，在未采取任何安全防护措施的情况下冒险进入WO17污水井作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中受伤，且仍在治疗中，不予追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员（1人）

蒙辉东，男，...，中堂镇2016—2018截污次支管网工程总承包项目施工员，后期维修保养联系人。蒙辉东在华乡劳务公司检修施工队在按要求完成WO18和WO19的水位差的问题后，没有按规定向华坤公司进行报告，没有办理有限空间作业审批、未进行危险作业班前警示，在不了解检修施工队是否具备有限空间作业监督人员和应急救援人员、安全检测设备和通风设备的情况下，要求检修施工队下井清理堵头作业（有限空间作业），对事故发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪，建议由公安机关

对其进行立案侦查。

（三）建议给予行政处罚的单位和个人（3个）

1.广东东莞华乡建筑劳务有限公司。华乡劳务公司未尽安全生产管理职责；安全生产管理落实不到位，对作业人员的安全教育培训不足，施工现场监督管理不严，对施工现场安全管理和检查不严、不细，未能及时发现和消除施工现场工人作业场所存在的隐患问题，对工人违规冒险作业缺乏监管，未及时发现并制止违规冒险作业，对事故发生负有责任。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定对其进行行政处罚。

2.滕文军，男，....，广东东莞华乡建筑劳务有限公司法定代表人、总经理，对安全工作全面负责。滕文军未依法履行主要负责人的安全生产管理职责，未组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划，未督促检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对滕文军进行行政处罚。

3.广东华坤建设集团有限公司。华坤公司将后期维保工程分包给华乡劳务公司；对华乡劳务公司的安全生产工作统一协调、管理不到位，未定期对华乡劳务公司承包的维修项目进行安全检查。建议由东莞市生态环境局中堂分局依法依规对其进行处

理。

（四）给予其他处理的人员（3人）

1.毛孝东，男，33岁，群众，现为东江下游片区综合整治项目中堂现场指挥部工程师，工程管理组组长，负责对截污次支管网工程施工全过程的施工质量、安全、进度、投资控制进行全面管理和监督。对中堂镇槎滘片区截污次支管网建设巡查不力，对事故工地施工安全监管不到位，未正确履行职责，建议由中堂镇纪检监察办对毛孝东同志进行批评教育。

2.邓润桂，男，49岁，群众，现为东莞市生态环境局中堂分局污染防治股负责人，负责水污染防治、大气污染防治、固体废物污染防治等三项主体工作，负有对截污次支管网的日常维护保养工作指导和督查的职责。邓润桂对华坤公司截污次支管网的维修保养期间的安全生产工作指导和督查不足，建议由中堂镇纪检监察办对邓润桂同志进行批评教育。

3.夏风华，男，汉族，广东省东莞市人，1964年4月出生，广东华坤建设集团有限公司员工，中堂镇2016—2018截污次支管网工程总承包项目经理。作为项目经理未落实管生产必须管安全的要求，对维修质保期间的施工未切实履行安全生产管理责任，建议华坤公司解聘夏风华。并将处理结果及时报送东莞市应急管理局中堂分局。

如监察机关在后续调查中发现以上或其他人员涉嫌渎职犯

罪的，则按照司法程序进行处理。

（五）其他处理意见

1.建议中堂生态分局、东江下游片区综合整治项目中堂现场指挥部向中堂镇政府作出深刻检查，制定专项整改方案，结案后15日内报镇政府，由镇安委办督促落实。

2.建议由东莞市生态环境局中堂分局约谈事故相关企业负责人。

3.建议由市水务集团对东莞市东泽水环境投资有限公司主要负责人进行约谈，督促其深刻吸取事故教训，对管辖的截污管网进行全面排查，杜绝类似事故发生。

事故涉及其他法律责任，如其他当事人是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故教训

此次事故发生，反映出了全市截污管网的现状，截污管网工程在建设期间，各级各部门往往比较重视，施工单位也能按照安全生产要求落实相关要求，但进入维修质保期往往存在监管缺失，安全管理不到位，教育培训流于形式等，为吸取事故教训，加强安全生产工作，避免和减少生产安全事故发生，提以下几点工作建议：

（一）提高政治站位，牢固树立安全发展理念。各级各部门要以习近平总书记关于安全发展理念、红线意识、底线思维、

责任体系、防控风险等方面的重要指示落实到安全生产各项工作中。要按照党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于安全生产工作的决策部署，牢固树立风险意识，建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，把风险挺在隐患前面，把隐患挺在事故前面，要担负起防范化解重大风险的政治职责，深刻领会以人民为中心的思想，牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一思想。要深刻吸取中堂镇“4·26”一般气体中毒事故的教训，举一反三，进一步落实安全生产责任，正确认识当前安全生产形势的复杂性、多变性，保持如履薄冰、如临深渊的工作状态，时刻绷紧安全生产这根弦。

（二）进一步强化落实安全生产主体责任。中堂镇水污染治理指挥部和中堂镇生态环境分局要进一步督促各建设施工单位落实主体责任，要建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，加强事故隐患排查治理工作；进一步加大对企业落实安全管理职责的检查力度，全面排查整改施工安全隐患，督促落实各项管理制度；加大对工人安全教育的检查力度，确实提高建筑工人安全意识和基本素质；加强报备单位与实际施工单位的资质及人员资格审查，加大对违法发包、转包、违法分包及挂靠、借用资质进行工程建设行为的处罚力度，切实做到先安全，后生产。

（三）进一步理顺建设工程后期管理的职责。截污管网工程竣工验收后，政府部门和施工单位仍要指定专门的人员进行管理、跟踪，在后续维修、保养等过程中，尤其是涉及下井作业等有限空间作业，必须落实有限空间作业“七不准”的要求，作业人员在未通风、未检测、未配备相关劳动防护用品的情况下，禁止违规冒险进入有限空间作业。涉及危险作业必须做好审批并向主管部门报告。

（四）要重视施工现场一线作业工人的安全教育工作，施工作业人员必须按规定进行三级安全教育方能进场施工，特种作业人员必须持证上岗，危险作业必须有安全交底和安全监管人员在场，严格按照技术标准、施工方案、操作规程施工作业，坚决制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

（五）加强监督执法，切实履行属地、部门安全监管职责。主管部门、监督部门要围绕“坚持管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产必须管安全”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管”重要论述，切实加强组织领导、狠抓重点、加强重点行业领域事故防范工作，加强协作联动，确保实现安全生产监督检查全覆盖，杜绝出现监管盲区。积极落实各项应对措施，从严从实开展安全生产执法检查工作，严厉查处违法违规行为。